

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3964/2532

อัยการ มุกดาหาร
นาย นุศาสตร์ เพชรสุน

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 142, มาตรา 184

การกระทำที่จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 184 จะต้องเป็นการกระทำเพื่อจะช่วยเหลือผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษหรือให้รับโทษน้อยลง การที่จำเลยซึ่งดำรงตำแหน่งป่าไม้อำเภอได้ร่วมกับพวกเผาไม้ท่อน 12 ท่อน ที่พนักงานสอบสวนได้ยึดและรักษาไว้เพื่อเป็นพยานหลักฐานในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ โดยไม้ดังกล่าวมีดวงตราประจำตัวของจำเลยตีประทับที่หน้าตัดของไม้ทุกท่อน และกำลังอยู่ในระหว่างตรวจสอบว่าเป็นไม้ซึ่งได้ถูกตัดมาโดยถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบกฎหมายหรือไม่นั้น จำเลยกระทำไปด้วยเจตนาเพื่อช่วยตนเองให้พ้นจากความผิดที่ตนอาจได้รับ การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 184 แต่เป็นความผิดตามมาตรา 142

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 142, 184 จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 142, 184

เป็นกรรมเดียว ผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษบทหนักตามมาตรา 184 จำคุก 2 ปี จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โจทก์มีจำสืบตำรวจสุทิน เจริญชีพมาเบิกความว่า คนร้ายทั้งหมดเป็นชายมีอยู่ 5 คน ใช้รถยนต์ปิกอัพเป็นยานพาหนะ นั่งอยู่ที่เบาะหน้าของรถ 2 คน อีก 3 คน ลงไปเผาไม้ก่อนขณะที่พยานกำลังช่วยกันดับไฟอยู่มีรถยนต์ปิกอัพคล้ายกับคันแรกที่ได้เห็นวิ่งผ่านมาและชะลอความเร็วลง มีคนหนึ่งที่เบาะหน้าของรถ 2 คน อีก 3 คน นั่งที่กระบะ ได้พากันติดตามไปทันทีบริเวณหน้าโรงเรียนเมืองใหม่ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร พยานกับร้อยโทบุญดล สิทธิเกษตร ได้ไปสอบถามคนในรถยนต์ปิกอัพนั้นด้วยนายเจริญ นาโสก กับจำสืบเอกบุญส่ง อนันโท ก็เบิกความว่าคนในรถยนต์ปิกอัพดังกล่าวมีอยู่ทั้งหมด 5 คน ได้ความจากคำเบิกความของนายบุญส่ง กรรณวงษ์ และนายพรพิศ ชัยสุริยงค์ พยานจำเลยเป็นการโจทก์พยานโจทก์ว่า นายบุญส่งเป็นคนขับรถรถยนต์ปิกอัพคันดังกล่าวพยานพรพิศ นายเทอดทูล และนายสุรชัยไปเผาไม้ก่อนข้อที่จะต้องพิจารณาจึงมีว่า จำเลยเป็นบุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งร่วมไปในรถยนต์ปิกอัพดังที่จำสืบตำรวจสุทิน นายเจริญ และจำสืบเอกบุญส่งพยานโจทก์เบิกความหรือไม่ ร้อยโทบุญดลพยานโจทก์เบิกความยืนยันว่าจำเลยอยู่ในรถยนต์ปิกอัพคันดังกล่าว ส่วนจำสืบตำรวจสุทินนั้นเมื่อมาเบิกความเป็นพยานโจทก์ต่อศาลไม่ยืนยันว่าเป็นจำเลย แต่ในชั้นที่จำสืบตำรวจสุทินให้การต่อพนักงานสอบสวนได้ให้การไว้ว่าพยานกับร้อยโทบุญดลเข้าไปสอบถามนายบุญส่งเห็นจำเลยนั่งอยู่หน้ารถและเป็นคนที่พยานรู้จักมาก่อน สำหรับจำสืบเอกบุญส่งพยานโจทก์นั้น ก็ได้ชี้ตัวจำเลยในวันที่ 22 เมษายน 2529 อันเป็นวันรุ่งขึ้นจากวันเกิดเหตุระบุว่าจำเลยนั่งหน้ารถคู่กับคนขับ ศาลฎีกาเห็นว่า พยานโจทก์ทั้งสามติดตามรถยนต์ปิกอัพไปก็เพราะเหตุสงสัยว่าเป็นคนร้ายที่เผาไม้ก่อน จึงเชื่อได้ว่าพยานโจทก์ทั้งสามเข้าไปดูว่าคนในรถนั้นเป็นใครบ้าง แม้ตรงบริเวณดังกล่าวจะไม่มีแสงสว่างจากไฟถนนหรือจากบ้านเรือนก็ตาม แต่รถยนต์ปิกอัพก็ได้เปิดไฟหน้ารถไว้ใน

ระหว่างที่สอบถาม ซึ่งนายเจริญพยานโจทก์เบิกความว่า เป็นเวลานานประมาณ 5 นาที จำเลยนี้เป็นข้าราชการ ขณะเกิดเหตุดำรงตำแหน่งป่าไม้อำเภอเมืองมุกดาหาร ไม่น่าเชื่อว่า พนักงานสอบสวนจะบันทึกคำให้การของจำเลยตำรวจสุทินให้ผิดเพี้ยนไปจากที่ให้การ และบอกให้จำเลยเอกบุญส่งชี้ตัวจำเลย โดยที่จำเลยเอกบุญส่งไม่ได้เห็นจำเลยนั่งอยู่ในรถยนต์ปิกอัพจำเลยเบิกความรับว่า ไม่เคยมีสาเหตุกับเจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมและพนักงานสอบสวน จึงไม่มีเหตุที่พนักงานสอบสวนจะกระทำการอันเป็นการปรักปรำใส่ร้ายจำเลย นอกจากนี้เมื่อพนักงานสอบสวนทำการสอบสวนนายบุญส่ง นายเทอดทูล นายพรพิศและนายสุรัชย์ในฐานะผู้ต้องหาคดีนี้เมื่อวันที่ 21 และ 22 เมษายน 2529ต่างให้การว่าจำเลยได้นั่งไปในรถยนต์ปิกอัพคันดังกล่าวด้วย และเป็นผู้ใช้ให้นายเทอดทูล นายพรพิศและนายสุรัชย์ เผาที่หัวและท้ายของไม้ท่อนดังที่ปรากฏตามเอกสารหมายเลข ป.จ.1 ถึง ป.จ.4นายสุรัชย์เป็นบุตรของจำเลยเอง และมีอายุถึง 28 ปีแล้วพนักงานสอบสวนได้สอบสวนเป็นคนแรกในคืนเกิดเหตุตนเองแม้จะสอบสวนในฐานะผู้ต้องหา ก็เชื่อได้ว่านายสุรัชย์ให้การไปตามความจริง เพราะไม่มีเหตุผลอย่างใดที่นายสุรัชย์จะขัดทอดไปถึงจำเลยผู้เป็นบิดา หากไม่ได้ร่วมไปกระทำ ความผิดด้วยจริงได้ความจากรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีเอกสารหมายเลข จ.12 และตามคำให้การของจำเลยเอกสารหมายเลข จ.13 ว่าท่อนไม้ทั้ง 12 ท่อนที่พันตำรวจโท ธงชัยทำการตรวจยึดไว้และถูกเผานี้มีตราด.3284 อันเป็นดวงตราประจำตัวของจำเลยตีประทับที่หน้าตัดของไม้ทุกท่อน และไม้ท่อนดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างตรวจสอบว่าเป็นไม้ซึ่งได้ถูกตัดมาโดยถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบกฎหมายหรือไม่ จากพยานหลักฐานที่กล่าวมาเมื่อฟังประกอบเข้าด้วยกันแล้วเชื่อได้ว่า จำเลยได้ร่วมกับนายบุญส่ง นายเทอดทูล นายพรพิศและนายสุรัชย์เผาไม้ท่อน 12 ท่อน ดังกล่าว พยานหลักฐานที่อยู่ของจำเลยไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้ ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น แต่ศาลฎีกาเห็นว่า ที่จำเลยร่วมกับพวกเผาไม้ท่อนทั้ง 12 ท่อนดังกล่าว นั้น จำเลยกระทำไปด้วยเจตนาเพื่อช่วยตนเองให้พ้นจากความผิดที่ตนอาจ

ได้รับ เพราะไม้ท่อนทั้ง 12 ท่อนนั้น มีดวงตราประจำตัวของจำเลยตีประทับอยู่ การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 184 จำเลยคงมีความผิดตามมาตรา 142 เท่านั้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 142 จำคุก 1 ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>